

Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de Deán Funes

Reynafé Guillermo P. c. La Aurora SA • 25/10/1999

2ª Instancia. - Deán Funes, octubre 25 de 1999.

Considerando: I. Que el recurso ha sido deducido con sujeción a los requisitos de tiempo y forma que estatuyen los arts. 38 último párrafo; 94 y 95 de la Ley Procesal del Trabajo por parte legitimada para ello, lo que autoriza su tratamiento. II. Que los agravios del apelante expresados en el escrito de fs. 93/95 versan sobre los siguientes aspectos: a) que el juez de primer grado ha resuelto el incidente apartándose de los principios tuitivos del derecho del trabajo aplicando un rigorismo formal de supremacía de las leyes "cual si este concepto fuere la piedra liminar para resolver las controversias formales-procesales, haciéndose tabla rasa con todo el andamiaje protector del derecho del trabajador y máximo en las especiales circunstancias del caso 'sub examen'" (sic), siguiendo el criterio sustentado por los doctores José I. Somaré y René R. Mirolo en su obra "Comentario a la Ley Procesal del Trabajo de la Provincia de Córdoba" soslayando las opiniones doctrinarias expuestas por los doctores Luis Reinaudi y Luis Enrique Rubio en el "Código Procesal del Trabajo - ley 7987". Destaca que en su análisis omitió que el accionante no trasladó su grupo familiar ni efectuó el cambio de domicilio en su documentación personal lo que hace más fuerte y viable su pretensión de litigar en esta jurisdicción; y que las modificaciones de las leyes procesales del trabajo se han hecho con un criterio amplio respondiendo a la tradición de la doctrina procesal que en nada altera el concepto protectorio de facilitar el acceso del trabajador a la instancia judicial con un amplio espectro de opciones; b) aduce que el principio sustentado en la resolución impugnada podría aceptarse o discutirse en el ámbito de las relaciones del derecho civil pero nunca laboral y que todo presupuesto cede frente al principio tutelar del derecho del trabajo máximo cuando en el caso bajo análisis en que se trata de un trabajador enfermo y con un empleador que de ningún modo sufriría menoscabo a sus derechos e intereses, siendo este desequilibrio el que a través de la modificación de la ley del fuero del trabajo se pretendió paliar. En definitiva, argumenta que la contraposición de ambos principios siempre estará por encima de la supremacía de las leyes que protegen los derechos del trabajador por resultar una extensión de los derechos naturales "institucionalizados" en la Carta Magna solicitando la revocación del pronunciamiento apelado, con especial imposición de costas. III. Que corrido el traslado de ley, la accionada lo responde a fs. 98/99 expresando que si bien el art. 9º de la ley 7987 le acuerda al trabajador la facultad de prorrogar la competencia territorial del tribunal, la doctrina y la jurisprudencia son contestes en señalar que ella se refiere a partes con domicilio en el territorio provincial o que siendo de distintas provincias, que el contrato se haya ejecutado y/o celebrado en esta jurisdicción. Que el punto adquiere su propia identidad en el caso de autos, en el que estamos en presencia de partes con domicilios en distintas jurisdicciones provinciales en el que el contrato tuvo principio de celebración, ejecución y resolución en una jurisdicción extraña a nuestra provincia y se pretende la aplicación de leyes locales a vecinos con domicilios en otros estados provinciales. Aduce que sobre este punto los tratadistas citados por el apelante en apoyo de su postura no abundan en mayores precisiones

ni explícitos aspectos jurisprudenciales o doctrinarios que fundamenten dicha opinión; y que tratándose de vecinos de distintas provincias, con distintas jurisdicciones provinciales cabe interrogarse quién es el juez competente conforme a las normas de fondo aplicables al caso "sub examen". Que el juez ha adoptado y adherido a la posición mayoritaria imperante en la jurisprudencia y doctrina aplicando conceptos contenidos en la ley nacional que para el caso de los tribunales del trabajo es la ley 12.948 arts. 4º y 45 cuyos textos establecieron la competencia de éstos cuando existen conflictos entre vecinos de distintas provincias; como así también al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales provinciales que fueron transcritos en oportunidad de interponer la defensa a los que "breviatis causae" se remite. Destaca que del escrito de demanda surge que el contrato se celebró, ejecutó y resolvió en la localidad de Nicolás Levalle, Partido de Villarino, Provincia de Buenos Aires; que el actor no tuvo dificultad alguna para hacer valer sus derechos en contra de la accionada contra la cual tiene una causa pendiente persiguiendo el cobro de rubros que se incluyeron nuevamente en esta demanda dando lugar a la interposición de la excepción de litis pendencia a la cual el actor (apelante) se allanó. Por último, señala que no sólo la ley 12.948 regula la competencia de los tribunales sino que también el Cód. Civil lo hace en los arts. 100 fijando como regla general que el domicilio de derecho y el domicilio real determina la competencia de las autoridades públicas y el 102 es específico y categórico en el sentido de que la jurisdicción -de no haber elegido el deudor un domicilio especial- "no pertenece sino a los jueces del domicilio real de las personas"; y que tanto las leyes nacionales vigentes, la doctrina, la jurisprudencia mayoritaria, y el pronunciamiento del procurador general de la Nación citados por el juez de conciliación dan total sustento al pronunciamiento atacado por lo que debe ser confirmado en todas sus partes, con costas al recurrente. IV. A su turno, el fiscal de instrucción y familia de esta circunscripción judicial expresó que "no obstante haber defendido la competencia de esta sede, en el caso sub examinar, nada tiene que objetar al elevado criterio del Sr. Juez expresando en su Sentencia obrante a 86/90" (sic). v.1. Entrando al análisis de la impugnación debemos señalar que a nuestro modo de ver los argumentos motivos de agravio del apelante carecen de sustento fáctico y jurídico toda vez que se limita a atacar el pronunciamiento dictado por el señor juez de conciliación argumentando un apartamiento de los principios tuitivos que basan el derecho del trabajo con un evidente apego a un rigorismo formal de supremacía de las leyes que resulta violatorio de dichos principios que justifican su existencia; a disentir con la posición doctrinaria de los doctores José I. Somaré y René R. Mirolo en que se ayudó el juzgador sin especificar los errores o vicios que contiene el decisorio y de los cuales se derivan los agravios, aseverando que los fundamentos del a quo son propios del derecho civil y no de las relaciones laborales sin reparar en que se trata de un trabajador enfermo. Como reiteradamente lo sostuvo esta Cámara siguiendo las enseñanzas de la doctrina, en el escrito de expresión de agravios, "el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que reclama" ("Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial" Alsina, Hugo, t. IV, p. 389, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1961). De tal modo el tribunal de alzada no puede modificar la de primera instancia, "... sino en la parte de ésta a que se refiere el recurso de apelación interpuesto...". Pese a ello esta cámara adhiriendo a una posición jurisprudencial amplia, propugna que: "Aun cuando el escrito de expresión de agravios sólo contiene una crítica incompleta al fallo apelado, no corresponde tener por desierto el recurso, en razón de que la gravedad de la sanción, impone que se aplique con criterio favorable al

apelante". (CCivil 1ª JA, 50, 829; CCivil y Com., La Ley, 71, 674; CCom. B, 75, 125, transcripta por Alsina en la obra y tomo citados, p. 392). V. 2. El examen de las constancias de autos nos permite reafirmar lo ya adelantado al inicio del párrafo anterior en el que adelantamos que las expresiones del impugnante carecen de respaldo fáctico y jurídico. En efecto, de la simple lectura del escrito de demanda se colige que el impetrante (apelante) trabajó en relación de dependencia técnica jurídica y económica en el establecimiento que explota la demandada en "Salina La Aurora", Nicolás Levalle, Partido Villarino, Provincia de Buenos Aires, entre el 29 de octubre de 1974 y el 16 de julio de 1993, fecha esta en que fue despedido por la accionada, expresiones a las que debemos asignarles pleno valor convictivo atento provisiones de los arts. 114 de la Ley Procesal del Trabajo y 217 del Cód. Procesal, de aplicación supletoria al caso "sub examen". Tal contingencia se corrobora con la prueba instrumental propuesta por el recurrente e incorporado a fs.48 consistente en una fotocopia autenticada por el actuario de su Documento Nacional de Identidad de cuyo texto se infiere que el día 11/4/67 fue identificado en la Oficina Nº 265 registrando domicilio en "Salina La Aurora", Ciudad: Nicolás Levalle, Partido : Villarino, Provincia: Buenos Aires y que el día 7/8/94 registró el cambio de domicilio al Pueblo: Lucio V. Mansilla, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, aspectos que concuerdan con los que emergen de la información producida por el Titular de la Sub Comisaría Lucio V. Mansilla de la Policía de la Provincia de Córdoba, Sub Crio. Omar W. Ramírez, obrante a fs. 82 de la cual surge que el accionante a partir del año 1994 se domicilia en esa localidad habiendo residido entre los años 1974 y 1994 en otra provincia. Estos elementos probatorios son reveladores que la vinculación laboral iniciada el día 29 de octubre de 1974, se ejecutó y extinguió el día 16 de julio de 1993 en el ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, situación que tornará inaplicables las disposiciones contenidas en el art. . 9º inc. 1º del Código Procesal del Trabajo ya que ninguna de las cuatro opciones que se le acuerdan al trabajador se configuran en el subexamen atento que en base a las afirmaciones del actor (apelante) el vínculo laboral se inició, ejecutó y extinguió e la provincia de Buenos Aires, lugar en el cual Guillermo P. Reynafé se domiciliada al tiempo de la rescisión del contrato de trabajo. Avalan estas conclusiones la conducta procesal asumida por el recurrente en relación con la excepción de litispendencia articulada por la accionada (apelada) por los rubros indemnizatorios por un despido incausado (arts. 245 Ley de Contrato de Trabajo allanándose a la misma reconociendo que en el año 1993 promovió el reclamo por tales rubros por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Bahía Blanca (Expte. Nº 15.657, autos caratulados: "Blanco Juan Pedro y otros c. La Autora SAICYG - Indemnización por despido"), circunstancia que a nuestro juicio excluye la posibilidad argüida por el impugnante en cuanto a que el desplazamiento de la jurisdicción deviene de la opción que le otorga el art 9º del Código Procesal del Trabajo ya que de la prueba valorada surge sin mayores esfuerzos que luego de domiciliarse desde mucho tiempo antes de la celebración del contrato de trabajo. (11 de abril de 1967, conf. fs. 48) en el lugar de trabajo sito en "Salina La Aurora", Ciudad Nicolás Levalle, Partido Villarino, Provincia de Buenos Aires y luego de producirse el distracto el día 16 de julio de 1993 el actor continuó residiendo en la Provincia de Buenos Aires hasta el día 7 de agosto de 1994 en que efectuó el cambio de domicilio por ante las autoridades del Registro Nacional de las Personas y se radicó en la localidad de Lucio V. Mansilla, Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba, podemos colegir que a la fecha de iniciación del proceso (año 1993 por ante tribunales de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires) que motivó la excepción de litis pendencia, el actor se domiciliaba en la citada Provincia en la que continuó

actuando durante algunos meses más, situación que le permitiría accionar en contra de la patronal si se consideraba con derecho a reclamar la indemnización prevista por la ley 24.028 para aplicación de los principios de inmediación y concentración de las pruebas; y en relación al juicio promovido con anterioridad pudo haber acumulado ambas pretensiones que guardan conexión entre sí por razones de economía y celeridad procesal para evitar dilataciones, gastos innecesarios en particular para el traslado de los testigos y la producción de los elementos de prueba; los consiguientes trastornos a las partes que resulten violaciones de los principios tutelares del derecho y proceso laboral y que el legislador provincial no pudo prever en los supuestos opcionales del art. 9 del Código Procesal del Trabajo, permitiéndosele al trabajador desplazar la competencia territorial sometiendo al conocimiento de los jueces locales relaciones jurídicas acaecidas dentro del ámbito territorial de otro Estado Federal. Menos aún ante una situación como la del apelante que tras permanecer radicado entre los años 1967 y 1994 en la Provincia de Buenos Aires se mudó a esta jurisdicción tras haber promovido un litigio por ante los jueces de su anterior domicilio y luego invocando una situación acaecida con posterioridad pretende desplazar la competencia original para litigar con la patronal en una jurisdicción distinta por una obligación emergente de aquella vinculación. Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho "que las leyes locales sobre competencia, sólo rigen para las personas que tienen su domicilio dentro de la respectiva provincia. Cuando las partes se domicilian en provincias diferentes, es la ley nacional y no la ley local la que establece la competencia" (conf. CSJN, 16/10/57, "Prado c. Antelco", DT 17, 715). Por su parte, la jurisprudencia transcrita en forma inconclusa por el a quo señala: "la opción con que cuenta el trabajador, de iniciar la acción por ante el juez de su domicilio (art. 9º, inc. c), Cód. Procesal del Trabajo, es de aplicación cuando el contrato se celebró y ejecutó dentro de la provincia de Córdoba pero cuando, en el caso "sub lite", el contrato se ejecutó en otra provincia, y no se acreditó que se haya; Celebrada en Córdoba, la norma citada debe ceder frente a otra de mayor jerarquía (art. 116 Constitución Nacional) en función de la primacía de normas constitucionales (art. 31 íb. Tal criterio ya era sostenido por Devealis). Derecho del Trabajo", Ed. La Ley t. V, p. 188, 1996), y asimismo por la comisión redactora del dec. ley 18.345/69 -que regula el procedimiento laboral en el fuero federal- integrado por Justo López, Fernández Madrid y Carcavallo, entre otros, citando en este caso fallos de la Corte Suprema (239:80 -La Ley, 90-561-). También nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido, con fundamento en el art. 100 del anterior texto constitucional (igual al actual art. 116, luego de la reforma de 1994), que es cuestión constitucionalmente reservada a la Nación, y al ámbito de la Justicia federal, en razón de las personas, el conflicto suscitado entre vecinos de distintas provincias, y probado que sea que "... los demandados de autos son vecinos de extraña provincia, en nada puede, cambiar el planteo la circunstancia de opción entre uno u otro juez territorial que otorga la norma de procedimiento ..." (Enviado 12, 9/8/94, "Baigorria José A. c. Eduardo Gabino Ganchiery y otro - Ord. - Rec. de Rev.", Semanario Jurídico 1011, 11/7/94) (CTrab. Río Tercero, 20/2 /97, AI 12, "Montenegro, Marcelo Eduardo c. Luis María Muscari - Laboral", Semanario Jurídico N 1134, 27/3/1997, pág. 356). Siendo ello así, debe rechazarse la apelación interpuesta por el actor imponiéndose las costas de esta instancia por el orden causado atenta la naturaleza de la cuestión y que el recurrente pudo válidamente considerado con derecho a litigar, recurso unido a los principios tuitivos que rigen el procedimiento laboral (art. 28 de la ley 7987).

Por todo lo expuesto, el tribunal, resuelve: 1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el apoderado del accionante y, en consecuencia, confirmar la resolución cuestionada. 2. Imponer las costas por el orden causado atento las razones dadas en el punto V.2. del Considerando. - Horacio E. Ruiz. - Juan A Elías. - Juan C. Serafini.